

RECURSO CÍVEL Nº 5062088-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALINE BORGES SILVA E SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS OPOSTOS PELA PARTE AUTORA CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA COM BASE EM ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO NA TURMA E CONFORME O REGIMENTO INTERNO DAS TRRJ. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ, QUE TEM A PRETENSÃO DE FAZER USO DA PALAVRA EM SESSÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO EM SESSÃO VIRTUAL. MILITAR. DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-FARDAMENTO. SENTENÇA IMPROCEDENTE COM BASE NA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO DE CINCO ANOS QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO ATO LESIVO, NÃO DO LICENCIAMENTO DO MILITAR (PAGAMENTO ALEGADAMENTE A MENOR QUE O DEVIDO). PRESCRIÇÃO CONSUMADA NO ANO DE 2021. AÇÃO AJUIZADA EM 2024. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO REFERENDADA DE EVENTO 41 E, PROFERINDO NOVO JULGAMENTO EM SESSÃO ORDINÁRIA, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, na forma da fundamentação. Condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5062088-77.2024.4.02.5101

510014976228 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5062088-77.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: ALINE BORGES SILVA E SOUZA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração tempestivos interpostos pela parte autora contra acórdão desta Turma Recursal, alegando-se, entre outros fundamentos, a nulidade do julgamento colegiado, visto que as partes não foram previamente intimadas da inclusão do recurso em pauta. Defende que a falta de intimação configura cerceamento de defesa, porquanto tolhido o direito de acompanhar a sessão e fazer uso da palavra.

Oportunizadas as contrarrazões, passo à decisão.

VOTO

De início, cumpre esclarecer a decisão embargada foi prolatada com base em entendimento já pacificado nesta Turma e conforme o Regimento Interno das Turmas Recursais do Rio de Janeiro que expressamente dispõe que: "Art. 32, § 7º. " (...) A intimação das decisões monocráticas submetidas a referendo da Turma dar-se-á mediante publicação no meio eletrônico oficial." (RESOLUÇÃO Nº TRF2-RSP-2019/00003, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2019).

Entretanto, considerando o princípio constitucional do contraditório, entendendo pela possibilidade de se anular a decisão referendada e determinar a inclusão deste processo na próxima sessão ordinária, ocasião em que a parte autora será intimada da inclusão e lhe será oportunizada a realização de sustentação oral.

No entanto, diante das alegações de cerceamento de defesa, **ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR A DECISÃO REFERENDADA LANÇADA NO EVENTO 41 E PASSO A PROFERIR NOVA DECISÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA**, de cuja data de realização a parte autora foi intimada, facultando-se a sustentação oral perante o colegiado.

A sentença merece manutenção por seus próprios fundamentos.

Ora, uma vez que a prescrição no âmbito administrativo se verifica após o decurso do prazo de cinco anos (art. 1º do DL 20.910/32), e tendo em vista que os pagamentos alegadamente devidos foram efetuados no mês de **setembro de 2016**, cumpria à parte autora questioná-los judicialmente, no mais tardar, até o **setembro de 2021**.

A presente ação, contudo, foi ajuizada unicamente em **agosto de 2024**, quando já prescrita a pretensão.

Reputo descabido o argumento no sentido de que o prazo prescricional deveria ter início com a passagem do autor à reserva, visto que esse marco temporal somente seria adotado caso se tratasse de direitos de natureza remuneratória incorporados ao seu patrimônio e que, portanto, poderiam ser usufruídos até a passagem para reserva, ou indenizados, tais como as férias ou as licenças não gozadas. O mesmo não ocorre, contudo, quanto à pretensão de complementação dos valores recebidos a título de auxílio-fardamento.

O direito ao pagamento do auxílio-fardamento surge com a promoção do militar. Começa nessa data a contagem prescricional.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial da prescrição da indenização das férias não gozadas pelo militar seria a data da inativação, **não se aplica ao auxílio-fardamento**, porquanto o militar pode usufruir das férias até o momento do seu desligamento das Forças Armadas ou computar o tempo em dobro para a inatividade. Isto é, a conversão das férias em pecúnia somente é possível após a passagem do militar para reserva. Já o auxílio-fardamento tem termo de pagamento ainda durante a vida militar.

Portanto não há que se falar em prazo prescricional a contar da inativação ou mesmo em renúncia de prescrição em razão do despacho do Ministério da Defesa, Comando das Forças Armadas nº 3/2019, já que esse também se refere a férias não gozadas.

Nesses termos é pacífica a jurisprudência conforme:

EMENTA ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO-FARDAMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO A MENOR OU DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para postular a cobrança de auxílio-fardamento é de cinco anos a contar do pagamento a menor ou, no caso de ausência de pagamento, da data em que cumpridos os requisitos para a concessão da verba. 2. A partir da ausência de pagamento ou pagamento a menor, presume-se a negativa administrativa, sendo possível desde já exigir o pagamento do auxílio-fardamento, direito expressamente previsto na Medida Provisória nº 2.215-10/2001. 3. recurso da parte autora desprovido.

(TRF-4 - - RECURSO CÍVEL: 50064053720234047105 RS, Relator: PAULO VIEIRA AVELINE, Data de Julgamento: 28/06/2024, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS)

E M E N T A PEDIDO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FARDAMENTO INTEGRAL NÃO OBSTANTE TENHA RECEBIDO A MESMA VANTAGEM DENTRO DO PRAZO DE UM ANO - NO CASO EM TELA, APENSAR DO ENTEDIMENTO EXARADO NO TEMA 212 DA TNU, OCORREU A PRESCRIÇÃO, POSTO QUE O FATO GERADOR OCORREU EM 2014 E O AJUIZAMENTO DO FEITO OCORREU EM 2022 - SENTENÇA MANTIDA

(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 50749351020234036301 SP, Relator: Juiz Federal FLAVIA PELLEGRINO SOARES MILLANI, Data de Julgamento: 19/07/2024, 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 29/07/2024)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215/2010. DECRETO Nº 4.307/2002. TEMA 212 DA TNU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. O militar promovido tem direito ao auxílio-fardamento em valor equivalente a um soldo vigente na data em que efetivado o pagamento, conforme previsto na MP nº 2.215-10/2001. 2. A TNU, em julgamento representativo de controvérsia (Tema 212), firmou a tese de que "o militar promovido tem direito ao recebimento integral do auxílio-fardamento no valor de um soldo do novo posto ou graduação, mesmo que tenha recebido a mesma vantagem anteriormente dentro do prazo de um ano, sendo ilegal a limitação imposta pelo art. 61 do Decreto nº 4.307/2002". 3. Não obstante, de acordo com o Anexo IV da Medida Provisória n. 2.215-10/01, o militar terá direito ao recebimento de um soldo a título de auxílio-fardamento A cada três anos quando permanecer no mesmo posto ou graduação. 4. Na hipótese vertente, o autor objetiva o pagamento de duas parcelas do auxílio-fardamento, vencidas em setembro de 2014 e setembro de 2017, correspondentes à promoção para 2º Tenente, ocorrida em 31/08/2014, e ao cumprimento do prazo de três anos no posto de 2º Tenente, completados em 31/08/2017. 5. O direito ao pagamento de parcelas do auxílio-fardamento surge no momento em que os requisitos para a percepção desse auxílio são cumpridos, ou seja, no caso dos autos o direito a tais parcelas surgiu em setembro de 2014 e setembro de 2017, e a partir de tais datas teve início a contagem do prazo prescricional. 6. Dessa forma, considerando que a presente ação foi ajuizada em 03/07/2023, a pretensão do autor está fulminada pela prescrição. No mesmo sentido, o seguinte precedente da 1ª Turma Recursal do Paraná (5008606-88.2021.4.04.7002 , Relator Juiz Federal Gerson Luiz Rocha, julgado em 23/02/2023). 7. Recurso não provido.

(TRF-4 - - RECURSO CÍVEL: 50050525920234047105 RS, Relator: JOANE UNFER CALDERARO, Data de Julgamento: 28/06/2024, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS)

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA ANULAR A DECISÃO REFERENDADA DE EVENTO 41 E, PROFERINDO NOVO JULGAMENTO EM SESSÃO ORDINÁRIA, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO**, na forma da fundamentação. Condene a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.